

1502311-83.2019.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDEN BERNARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

EDEN BERNARDO, foi denunciado por fatos ocorridos em 16 de julho de 2019 e a denúncia recebida em 09 de outubro de 2019, sendo que o V. Acórdão proferido em 04 de outubro de 2021 desclassificou a conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 2149-1612 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1502311-83.2019.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502311-83.2019.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDEN BERNARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

EDEN BERNARDO, foi denunciado por fatos ocorridos em 16 de julho de 2019 e a denúncia recebida em 09 de outubro de 2019, sendo que o V. Acórdão proferido em 04 de outubro de 2021 desclassificou a conduta para o delito descrito no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, anulando o feito a partir do recebimento da denúncia.

O DD. Representante do Ministério Público manifestou-se à fl. 452, requerendo em síntese, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Decido.

Assiste razão ao Ministério Público, pois entre a data do fato (16/07/2019) e a

presente data passaram-se mais de 02 (dois) anos, consumando-se a prescrição nos termos do art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

Ante ao exposto, julgo extinta a punibilidade do réu EDEN BERNARDO, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, em relação à imputação da prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Oportunamente, ao arquivo com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Itapira, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA